

TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13019

TAR
Ordinanza cautelare
1 agosto 2023

TAR
Sentenza
2 luglio 2025

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/07/2025, n. 13019

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 13019

Data del deposito : 2 luglio 2025

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2025

N. 13019/2025 REG.PROV.COLL.

N. 09625/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9625 del 2023, proposto da Pome S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Di Monte, Antonello Frasca, Ginevra Bonavitacola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio diniego formatosi sull'istanza avente a oggetto "*presentazione segnalazione certificata di inizio attività in via Tuscolana n. 638*", ricevuta al prot. n. CI 2023/45835 del 6 marzo 2023, nonché per la condanna dell'Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, trattandosi di attività vincolata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 4.7.2023 e depositato in data 5.7.2023, Pome S.r.l. ha adito l'intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare il provvedimento formatosi per silenzio - diniego sull'istanza avente a oggetto "*presentazione segnalazione certificata di inizio attività in via Tuscolana n. 638*", ricevuta al prot. n. CI 2023/45835 del 6 marzo 2023, nonché condannare l'Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, trattandosi di attività vincolata.

A sostegno del ricorso, la ricorrente articolava le doglianze che verranno di seguito esaminate.

2. In data 10.7.2023, Roma Capitale si costituiva in giudizio con una memoria di stile e, con memoria del 13.5.2025, insisteva per il rigetto del ricorso.

3. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., all'udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.

4. Tanto premesso, appare utile ricostruire il quadro fattuale della vicenda che in questa sede ci occupa.

Con d.d. n. 1289 del 18.5.2022, Roma Capitale, accertata la realizzazione presso l'immobile di proprietà della ricorrente delle opere abusive ivi meglio descritte e qualificate in termini di " *ristrutturazione edilizia* ", ne ordinava la rimozione, stante l'assenza del prescritto titolo abilitativo (SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 TUE).

Avverso tale ordinanza, la ricorrente presentava, in data 29.7.2022, osservazioni (acquisite al prot. CI/2022/150380), riscontrate dall'Amministrazione, in data 8.8.2022, con nota prot. CI/2022/155299, ma, non avendo tempestivamente impugnato il suddetto provvedimento, esso diveniva inoppugnabile.

In data 18.8.2022, la Polizia locale di Roma Capitale accertava l'inottemperanza, da parte della ricorrente, alla descritta ordinanza ingiunzione.

In data 22.9.2022, la ricorrente presentava SCIA in sanatoria, ex art. 37, comma 4, TUE ed ex art. 22, comma 4, L.R. 15/2008, acquisita al protocollo n. CI/181359.

In data 5.10.2022, Roma capitale notificava a POME S.r.l. la d.d. prot. CI/2022/170284, avente a oggetto la demolizione d'ufficio delle opere abusive.

A fronte della presunta inerzia dell'Amministrazione rispetto alla descritta SCIA, la ricorrente, tramite l'intervento giudiziale, otteneva, in data 22.9.2022, il provvedimento espresso, impugnato nell'ambito del diverso giudizio iscritto a ruolo con R.G. 6051/2023, avente a oggetto l'archiviazione della SCIA.

Poiché tale ultimo provvedimento prevedeva, tra l'altro, che " *è comunque fatta salva la facoltà di presentare nuovo idoneo titolo edilizio per l'intervento proposto, completo e conforme alla normativa vigente* ", la ricorrente, in data in data 6.3.2023, depositava una nuova SCIA, acquisita da Roma Capitale al prot. n. CI 2023/45835, sempre ai sensi dell'art. 37, comma 4, TUE ed ex art. 22, comma 4, L.R. 15/2008

In questa sede, la ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L.R. 15/2008, su tale ultima SCIA prot. n. CI 2023/45835.

5. Tanto premesso, appare utile premettere come trovi applicazione, *ratione temporis*, al caso di specie l'art. 37, comma 4, TUE nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 69/2024. Tale norma, nel consentire di sanare, al ricorrere dei relativi presupposti,

le opere che avrebbero dovuto formare *ex ante* oggetto di SCIA ex art. 22 TUE, dà la stura, in caso di inerzia dell'Amministrazione e secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (C.d.s., n. 1708/2023), condiviso dal Collegio, al c.d. silenzio inadempimento (a differenza del silenzio diniego di cui all'art. 36 TUE e del silenzio assenso di cui al nuovo art. 36 bis TUE).

Senonchè, la Regione Lazio, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia dell'edilizia, ha adottato la L.R. 15/2008 che, all'art. 22, comma 4, prevede, per tutti i titoli edilizi, e in deroga al silenzio inadempimento di cui al richiamato art. 37, comma 4, TUE, operi il meccanismo del silenzio diniego.

La norma ha formato oggetto di interpretazione giurisprudenziale che, nel chiarire l'ambito applicativo della disposizione, ha ritenuto di ricomprendervi altresì la SCIA ex art. 22 TUE (TAR Lazio, Sezione II *bis*, n. 7008/2023).

6. Ciò posto, la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha censurato il diniego tacito dell'Amministrazione che, lungi dal ritenere che le opere abusive per cui è causa siano da ricondurre alle ipotesi di " *ristrutturazione leggera* [...] e, come tali pacificamente sanabili [tramite SCIA ex art. 22 e 37, comma 4, TUE]", ha di fatto ritenuto a tal fine inidonea la nuova SCIA da essa presentata.

A sostegno di quanto detto, la ricorrente ha altresì allegato che la nuova SCIA mira a superare " *tutte le residuali criticità ostative al rilascio della precedente scia* [...] e, pertanto, mal si comprende la ragione del silenzio-rigetto tacito interposto dall'Amministrazione capitolina ".

Il motivo è infondato.

Con d.d. n. 1289 del 18.5.2022, non impugnata dalla ricorrente, Roma Capitale ha accertato la realizzazione presso l'immobile di proprietà di POME S.r.l. di opere abusive ivi meglio descritte, qualificandole in termini di " *ristrutturazione edilizia* " effettuata *sine titulo* e intimandone la rimozione ai sensi dell'art. 33 TUE.

Consegue che in questa sede - in cui si discute della legittimità, o meno, del silenzio diniego avverso la SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, TUE - non può più essere messa in discussione né la natura abusiva delle opere per cui è causa, né il titolo necessario da richiedere e ottenere ai fini della sanatoria *post operam* che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere quello di cui all'art. 36 TUE.

Di qui l'inidoneità, ai fini della paralisi dell'ordine di demolizione sopra meglio descritto, della SCIA in sanatoria prot. n. CI 2023/45835, adottata ai sensi dell'art. 37, comma 4, TUE, e l'infondatezza del motivo di ricorso appena esaminato.

In ogni caso, appare utile notare, per completezza, come la SCIA che in questa sede ci occupa pretenderebbe di sanare *ex post* i seguenti interventi edili: *i*) il cambio

infitto con spostamento della porta su vicolo Tuscolana; *ii*) la rimozione della doppia porta di ingresso principale; *iii*) la creazione di una seconda canna fumaria e installazione secondo forno prefabbricato.

Ebbene, a fronte di ciò, la ricorrente considera atomisticamente ogni singolo intervento edilizio, riconducendolo, ciascuno, alla fattispecie della ristrutturazione edilizia leggera che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere suffragata, *ex ante*, dalla SCIA ex art. 22 TUE e, *ex post*, dalla SCIA ex art. 37, comma 4, TUE.

Invece, come chiarito dalla Giurisprudenza amministrativa (CDS, nn. 8032/2024, 8313/2021), condivisa dal Collegio, “*la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporre una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con l’intero complesso immobiliare, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti ed essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato*”.

Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che l’insieme delle opere abusive per cui è causa può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, trattandosi di opere che non devono essere valutate *ex se*, ma in chiave funzionale e in regime di connessione con le altre opere cui esse accedono.

Pertanto, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento della volumetria complessiva, essi devono essere ricondotti nell’alveo dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUE e quindi avrebbero necessitato, *ex ante*, di apposito permesso di costruire ex artt. 20 e ss. TUE e, *ex post*, del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 TUE.

7. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità del silenzio diniego in questa sede impugnato, non consentendo tale meccanismo giuridico al ricorrente di conoscere le ragioni della reiezione tacita dell’istanza. Di qui, la ricorrente ha sollecitato l’intestato Tribunale a sollevare, se del caso, la questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 22, comma 4, L.R. 15/2008 con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

Al riguardo, ritiene il Collegio che la questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente sia infondata.

Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42/2023, seppure con riferimento al silenzio diniego di cui all’art. 36 TUE – ma le medesime considerazioni ben possono estendersi *de plano* al diverso istituto della SCIA in sanatoria che in questa sede ci occupa, stante l’identità di *ratio* tra essi – ha precisato che l’attività sottesa al permesso in sanatoria è di tipo vincolato, essendo essa unicamente finalizzata alla verifica dei presupposti di legge, e che la previsione del silenzio diniego risponde a una duplice scopo: a) da un lato, esso mira a difendere il corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la cui repressione costituisce attività doverosa per l’amministrazione; b) dall’altro, esso mira alla tutela degli interessi del privato, che vede decisa la propria istanza, seppure in modo a esso sfavorevole, celermente, senza possibilità di imbattersi nel silenzio inadempimento dell’Amministrazione.

In altre parole, il Giudice delle leggi ritiene che il privato che ometta, *ex ante*, di sollecitare il potere di controllo dell’Amministrazione sulla corretta trasformazione del territorio – e che quindi viola la normativa urbanistica ed edilizia – è poi legittimamente onerato, *ex post*, di impugnare il silenzio diniego del Comune, senza che ciò rappresenti un *vulnus* alla propria sfera giuridica.

Alla luce di quanto precede, il silenzio diniego di cui all’art. 22, comma 4, L.R. 15/2008 deve allora ritenersi pienamente conforme a costituzione, operando esso *ex post*, in chiave rimediabile, di un contegno del privato che, *ex ante*, si è tradotto nella violazione della normativa edilizia-urbanistica.

Le considerazioni che precedono inducono quindi il Collegio alla reiezione del motivo di ricorso in esame, stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

8. Il rigetto della domanda caducatoria induce quindi il Collegio alla reiezione della conseguente domanda di condanna ex art. 31, comma 1, c.p.a., in quanto la prima costituisce presupposto logico della seconda.

9. Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta integralmente.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Vincenza Caldarola, Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Christian Corbi Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO